

《[문제1] 甲은 A은행과의 고용계약서상의 퇴직금 조항 등이 무효라는 확인과 함께 퇴직금의 지급을 구하는 내용의 소를 A은행 리스크관리본부장인 乙을 상대로 제기하였다. 당초에 甲이 피고로 삼은 사람은 개인으로서의 乙이 아니라 A은행 부서장인 리스크관리본부장을 피고로 특정한 것인데, 법률적으로 확신이 서지 않자, 甲은 예비적으로 A은행도 피고로 추가하였다. (50점)》

(물음2) 이 때 피고 A은행에 대한 소장부분을 A은행 사무원인 丙에게 우체국 창구에서 교부하였다면, 이러한 송달은 적법한가? (20점)》

<문제1의 물음2> 피고 은행의 소장부분을 은행 사무원에게 우체국 창구에서 교부한 송달의 적법 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 원고 甲은 고용계약서상의 퇴직금 조항 무효확인 및 퇴직금 지급을 구하는 소를 제기하며 예비적으로 A은행을 피고로 추가하였다. 이에 법원이 피고 A은행에 대한 소장부분을 우체국 창구에서 A은행의 사무원인 丙에게 교부한 상황이다. 쟁점으로 <법인인 A은행에 대한 소장부분을 우체국 창구에서 사무원에게 교부한 송달이 민사소송법상 적법한 송달로 인정될 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 피고 A은행에 대한 우체국 창구교부송달의 적법 여부를 설명한다.

II. 법인에 대한 송달과 보충송달의 일반 법리

1. 법인에 대한 송달과 송달장소

(1) 법인의 대표자 송달 원칙

- 법인은 대표자가 소송을 대리하므로 법인에 대한 송달은 그 대표자에게 하여야 한다. 공동대표의 경우 그중 1인에게 송달하면 효력이 발생한다.

(2) 적법한 송달장소의 획정

- 송달은 원칙적으로 대표자의 주소, 거소, 영업소 또는 사무소에서 하여야 한다. 이때 영업소나 사무소는 당해 법인의 시설을 의미한다.

2. 보충송달의 요건과 장소적 한계

(1) 보충송달의 의의와 요건

- 보충송달은 송달장소에서 송달받을 자를 만나지 못한 때 사무원, 고용인 또는 동거인으로서 사리를 분별할 지능이 있는 자에게 서류를 교부하는 송달이다. 수령대행인은 서류를 본인에게 교부할 것을 기대할 수 있는 능력이 있어야 한다.

(2) 적법한 송달장소 요구와 판례

- “대법원”은 보충송달이 적법한 송달장소에서 하는 경우에만 허용된다고 판시한다. 따라서 송달장소가 아닌 곳에서 사무원 등을 만나 서류를 교부하는 것은 송달수령을 거부하지 않더라도 보충송달로서 부적법하다.

3. 조우송달과 우체국 창구 송달의 제한

(1) 만날 송달(조우송달)의 요건

- 송달장소를 알지 못하거나 송달할 수 없는 경우에도 송달받을 자 본인을 만나면 그의 거부 의사가 없는 한 교부송달을 할 수 있다. 다만 이는 송달받을 자 본인을 직접 만난 경우에만 허용되는 조우송달의 성격을 가진다.

(2) 우체국 창구 송달의 불인정

- 우체국 창구는 적법한 송달장소에 해당하지 않는다. 따라서 우체국 창구에서 사무원 등 수령대행인에게 서류를 교부하는 것은 보충송달로서 부적법하며, 수령권자 본인이 아니므로 조우송달로서도 무효이다.

III. 사안의 적용

1. 피고 A은행에 대한 송달 수령권자와 송달장소

(1) 피고 A은행에 대한 송달의 원칙적 수령권자

① 대표자 대리의 원칙

- 피고로 추가된 A은행은 법인에 해당하므로 소송법상 대표자가 대리하여야 한다.

② A은행 대표자의 수령권한

- 따라서 A은행에 대한 송달의 정당한 법정 수령권자는 A은행의 대표자(은행장 등)가 된다.

(2) 적법한 송달장소의 획정

① 원칙적 송달장소

- A은행에 대한 송달은 대표자의 주소, 거소 또는 A은행의 사무소나 영업소에서 실시되어야 한다.

② 우체국 창구의 성격

- 사안의 송달이 이루어진 우체국 창구는 피고 A은행의 대표자의 주소, 거소, 영업소 또는 사무소에 해당하지 않는다.

2. 우체국 창구에서 丙에게 교부한 송달의 적법 여부

(1) 보충송달로서의 적법성 검토

① 송달장소의 흠결

- 우체국 창구는 적법한 송달장소가 아니므로 적법한 송달장소에서 행할 것을 요구하는 보충송달의 장소적 요건을 흠결하였다.

② 보충송달의 부적법성

- 따라서 우체국 창구에서 A은행의 사무원 丙에게 소장부분을 교부한 것은 보충송달로서의 효력을 가질 수 없다.

(2) 조우송달로서의 적법성 검토

① 본인 대면 요건의 결여

- 조우송달은 송달장소 외의 곳에서 송달받을 본인을 대면하여 교부하여야 인정되는 제도이다.

② 조우송달의 불성립

- 수령한 丙은 송달받을 사람인 A은행의 대표자가 아닌 사무원에 불과하므로 우체국 창구에서의 교부는 조우송달로서도 부적법하다.

IV. 결론

- 법인인 피고 A은행에 대한 소장부분의 송달은 그 대표자를 수령권자로 하여 주소나 사무소 등 적법한 송달장소에서 실시되어야 한다. 송달장소가 아닌 우체국 창구에서 법인의 대표자가 아닌 사무원 丙에게 소장부분을 교부한 행위는 장소적 한계를 이탈하여 보충송달의 요건을 결여하였으며, 본인이 아닌 대행인에게 교부되어 조우송달로서도 효력이 없다. 따라서 우체국 창구에서 사무원 丙에게 소장부분을 교부한 송달은 절차상 중대한 하자가 존재하므로 부적법하여 송달의 효력이 발생하지 않는다.